

THE OECD TAX-BENEFIT MODEL FOR BELGIUM

Description of policy rules for 2020



THE OECD TAX-BENEFIT MODEL FOR BELGIUM

Description of policy rules for 2020

Reference contact at the OECD: Duncan MacDonald (duncan.macdonald@oecd.org).

National team: Tom Bevers, Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue, Dirk Moens, Federal Public Service Social Security, Christian Valenduc, Federal Public Service Finance

This version : October 2020

This work is published on the responsibility of the Director of the OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of the Organisation or of the governments of its member countries.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

© OECD 2020

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of the source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at contact@cfcopies.com.

Table of contents

<i>Preface</i>	5
<i>The OECD tax-benefit model for Belgium: Policy rules in 2020</i>	6
1. Reference wages	6
2. Unemployment benefits	6
2.1. Unemployment benefit after employment (Assurance chômage)	6
2.2. Unemployment benefit after studies (allocation d'insertion)	13
2.3. Unemployment benefit for old workers (Régime de chômage avec complément d'entreprise)	15
3. Social assistance and housing benefits	17
3.1. Guaranteed minimum income benefit (Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration)	17
3.2. Housing benefit	20
4. Family benefits	20
4.1. Family benefit (Allocations familiales)	20
5. Net costs of Early Childhood Education and Care	32
5.1. Gross childcare fees	32
5.2. Fee discounts and free provision	33
5.3. Child-care benefits for formal centre-based care	33
5.4. Child care allowance for children not using child care centers	34
5.5. Tax concessions for childcare expenditures	34
6. In-work benefits	34
6.1. Lone parent child care benefit (Complément de garde d'enfant)	34
7. Social security contributions and payroll taxes	35
7.1. Social security contributions (Cotisations salariales)	35
7.2. Special Social Security contribution (Cotisation spéciale de sécurité sociale)	35
7.3. Reduction of individual social security contributions (Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale)	36
7.4. Reduction of employer contributions (Réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs)	36
7.5. Work accidents	37
8. Taxes	38
8.1. Personal income tax	38
8.2. Additional taxes (Taxes additionnelles)	43
9. Selected output from the OECD tax-benefit model (TaxBEN)	44
<i>Annex I: Other benefits and direct taxes</i>	47
Complément de mobilité	47

L'avantage « Tremplin-indépendants »	47
Allocations familiales garanties (AFG)	47
Gross childcare fees - Communauté flamande:	50
Gross childcare fees - Communauté germanophone :	53

Preface

The [OECD Tax-Benefit model](#) (**TaxBEN**) incorporates detailed policy rules for tax liabilities and benefit entitlements as they apply to individual families across OECD member countries. Its main use is to calculate the amount of taxes that people are liable to pay, and the government transfers they are likely to receive, in different family and labour-market situations. The model includes legal policy rules that are relevant for people of **working age** (from 18 years old until the statutory retirement age) and their dependent children. Income tax liabilities and benefit entitlements are calculated for a broad set of *stylised* families (“vignettes”, e.g. a married couple of 40 years old adults with two children aged 4 and 6 respectively). Model users are free to change many of these characteristics, including the age and number of children, activity status of adult members, hours of work, current and past earnings levels, unemployment duration, social contribution records, and housing-related costs. The model has been updated annually since the early 2000s for most OECD countries.

TaxBEN’s policy scope includes the main taxes on employment income (earnings), social contributions paid by individuals and by employers, as well as the main cash and near-cash benefit programmes, including unemployment benefits, family benefits, guaranteed minimum-income benefits, cash housing benefits, and employment-conditional benefits. Disability benefits and support for non-parental childcare are included for a sub-set of countries and years. The most important policy areas that are outside the scope of the model include taxes on wealth (e.g. taxes on immovable and unmovable properties, including local taxes), indirect taxes (e.g. VAT), early-retirement benefits, sickness benefits and in-kind transfers (e.g. free school meals, subsidised transport and free health care).

This report describes the taxes and benefits that are included in the model and focuses on the rules that are relevant for family, individual and labour-market circumstances that are within its scope. The **Annex** provides information on other cash benefits and taxes on employment incomes that can be relevant for some members of the working-age population, but which are not included in the TaxBEN model.

Reading notes and further details on the scope and content of this report

- The **reference date** for policy rules described in this report is **January 1, 2020**.
- **Guidelines for completing and updating this report** are provided [here](#).
- Further information on the model, model results, and references to reports and analytical uses is available on the [project website](#). A [methodology](#) document provides a full description of the assumptions underlying the model as well as the model choices that users can make. The symbol  in the text provides a link to a glossary of technical terms.
- Section titles provide the names of taxes and benefits as they are known in the country: first, direct translation into English, then (in brackets) the name in the national language.
- In order to facilitate transparency between the policy descriptions and the associated code in the model, the variable names are indicated in the text in square brackets using the following format: **[variable name]**, for instance: **[AW]** for the average wage.

The OECD tax-benefit model for Belgium: Policy rules in 2020¹

1. Reference wages

Average wage **[AW]**: The OECD tax-benefit model uses Secretariat estimates of the average full-time wage (available [here](#)).² If Secretariat estimates are not available yet, the model uses wage projections obtained by applying forecasted wage growth³ to the latest available wage estimate.

Le salaire minimum annuel **[MIN]** en 2020 est de EUR 19 126.

2. Unemployment benefits

Variable names: **[UI_p; UI_s]**

2.1. *Unemployment benefit after employment* (Assurance chômage)

This is an unemployment insurance benefit. It is contributory and taxable, but not means-tested. 

2.1.1. *Eligibility conditions*

Contribution/employment history: Il faut justifier d'un certain nombre de journées de travail salarié (période de stage) au cours d'une certaine période (période de référence). La durée du stage et la période de référence augmentent avec l'âge du travailleur :

Âge	Période de stage	Période de référence
Moins de 36 ans	312 jours	21 mois
36 - 49 ans	468 jours	33 mois
50 ans et plus	624 jours	42 mois

Ne sont prises en considération pour le calcul du « stage » ci-dessus que les journées de travail pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale y compris pour le secteur chômage, ont été retenues sur le salaire, ainsi que des journées assimilées (exemple journées couvertes par une indemnité maladie).

¹ Portions of these policy rule descriptions are described using Belgium's official languages.

² Average Wages are estimated by the Centre for Tax Policy and Administration at the OECD. For more information on methodology see the latest Taxing Wages publication.

³ Wage growth projections are based on [OECD Economic Outlook](#) and [EU economic forecasts](#) (for non-OECD countries).

Par ailleurs, les jeunes de moins de 25 ans sortant des études bénéficient d'une allocation d'insertion.

Behavioural requirements and related eligibility conditions:  TaxBEN suppose que les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la simulation des allocations de chômage⁴. Le demandeur de prestations doit:

1. Avoir atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire et ne pas avoir atteint l'âge de la pension.
2. Être involontairement au chômage.
3. Être privé de travail et de rémunération.
4. Être apte à travailler, disponible pour ce faire, et à la recherche d'un emploi (c-à-d inscrit comme demandeur d'emploi et rechercher activement de l'emploi).
5. Séjourner en Belgique
6. Se présenter au contrôle des chômeurs.

TaxBen suppose par ailleurs que les jeunes de moins de 25 ans éligibles à l'allocation d'insertion satisfont les conditions suivantes : ils doivent, quel que soit leur âge, avoir accompli un stage d'insertion professionnelle de 310 jours. Pendant cette période ils n'ont pas droit aux allocations, mais doivent prouver qu'ils cherchent activement de l'emploi, ce qui est évalué lors de 2 entretiens : une dans la 7^{ième} mois du chômage, une autre dans le 11^{ième} mois du chômage.

Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.

Après ce stage d'insertion, le droit aux allocations d'insertion est ouverte, si les deux évaluations des efforts de recherche étaient positives. Si au moins un des 2 évaluations n'était pas positive, l'ouverture du droit est postposée jusqu'au moment qu'il y a deux évaluations positives (chaque 6 mois il y a de nouveau une évaluation).

Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du premier jour d'indemnisation. Pour le calcul du crédit, il n'est toutefois pas tenu compte de la période qui précède le 1^{er} janvier 2012. S'il s'agit d'un jeune qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille, comme isolé ou comme cohabitant privilégié (parce le conjoint ne dispose que de revenus de remplacement), il n'est pas non plus tenu compte, pour le calcul du crédit de 36 mois, de la période qui précède le mois qui suit la 30^{ème} anniversaire.

Pendant cette période de bénéfice de l'allocation d'insertion, chaque six mois il y a une évaluation des efforts de recherche d'emploi : en cas d'évaluation négative, le droit est suspendu pendant au moins six mois, jusqu'au prochaine évaluation positive. Ces périodes de non-droit comptent pour la période maximale de 36 mois d'allocations.

⁴ Details on behavioural requirements and sanction provisions for unemployment benefits are reported in regularly updated companion reports, see Immervoll and Knotz (2018, forthcoming), [Langenbucher \(2015\)](#) and [Venn \(2011\)](#).

2.1.2. *Benefit amount*

Calculation base: Le montant journalier brut de l'allocation de chômage est obtenu en multipliant le salaire journalier brut antérieurement gagné - plafonné à un certain montant - par un pourcentage donné appelé « taux des allocations de chômage », repris dans le tableau ci-après pour les différentes catégories de chômeurs. Le résultat obtenu est toutefois remplacé le cas échéant par un montant-plancher, déterminé à priori par la réglementation, s'il lui est inférieur⁵.

Benefit amount: Les chômeurs sont répartis en trois catégories selon leur situation familiale:

- cohabitants ayant charge de famille;
- isolés;
- cohabitants sans charge de famille.

Trois périodes peuvent être distinguées :

- une 1^{ère} période de **12 mois**, pendant laquelle les chômeurs perçoivent une allocation fonction de leur dernière rémunération, plafonnée à un certain montant.
- une 2^{ème} période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Cette deuxième période est de **36 mois maximum**. Pendant une première phase de 12 mois maximum (2 mois "fixes" et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs perçoivent une allocation fonction de leur dernière rémunération, plafonnée à un certain montant, puis pendant quatre phases de 24 mois maximum au total (= maximum 4 périodes de chaque fois 6 mois maximum), les allocations diminuent en quatre fois jusqu'à une allocation forfaitaire.
- une 3^{ème}, où ils perçoivent, en tant que chômeur complet, une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de la situation familiale.

Le détail de ces 3 phases et les montants journaliers minimum et maximum valables à partir du 01.01.2020 sont présentés dans le tableau ci-après. Tous les montants mentionnés sont des montants indexés. L'allocation de chômage est octroyée pour les jours du mois, sauf les dimanches et les jours fériés (en moyenne 26 allocations par mois).

5.c-à-d. inférieur à ce même montant-plancher. En résumé, la réglementation belge prévoit à la fois des montants-plafonds et des montants-planchers d'allocations.

	Catégorie A : cohabitants ayant charge de famille	Catégorie N : isolés	Catégorie B : cohabitants
1ère période = 1ère année de chômage			
Phase 1 : M1 à M3	65% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial supérieur (2.671,37 € par mois)		
MIN/jour	48,89	40,48	30,05
MAX/jour	66,78	66,78	66,78
Phase 2 : M4 à M6	60% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial supérieur (2.671,37 € par mois)		
MIN/jour	48,89	40,48	30,05
MAX/jour	61,65	61,65	61,65
Phase 3 : M7 à M12	60% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial intermédiaire (2.489,76 € par mois)		
MIN/jour	48,89	40,48	30,05
MAX/jour	57,46	57,46	57,46
2ème période			
Phases 2A et 2B : 2 1 ^{er} mois de la 2 ^{ème} année (2A), éventuellement prolongés de 10 mois maximum (2B) M13 à M24 max	60% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial de base (2.326,62 € par mois)	55% du dernier salaire perçu limité à un plafond salarial spécifique (2.275,99 € par mois)	40% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial de base (2.326,62 € par mois)
MIN/jour	48,89	40,48	30,05
MAX/jour	53,69	48,15	35,79
Phase 21 : M25 à M30 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué d'1/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		
MIN/jour	48,89	40,48	28,27
MAX/jour	52,40	46,46	32,82
Phase 22 : M31 à M36 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué de 2/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		
MIN/jour	48,89	40,48	26,50
MAX/jour	51,11	44,76	29,86
Phase 23 : M37 à M42 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué de 3/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		
MIN/jour	48,89	40,48	24,72
MAX/jour	49,82	43,07	26,89
Phase 24 : M43 à M48 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué de 4/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		

MIN/jour	48,89	40,48	22,95
MAX/jour	48,89	41,37	23,93
3ème période= après la deuxième période, M49 et plus			
allocation forfaitaire par jour (sauf exceptions)	48,89	40,48	21,17

COVID-19 measures (Not currently implemented in TaxBEN model)

The degressivity of unemployment benefits has been frozen. Under normal circumstances, in the second period of the unemployment benefits (which starts after one year of unemployment), the benefit gradually diminishes until it reaches, eventually after a certain number of months, a lump sum (third unemployment period). The number of months in which the benefit remains the same is called a phase. Following the Covid-19 pandemic, it was decided to freeze the degressivity of unemployment benefits, which means that the phase in which an unemployed person was on 1 April 2020 is extended by 5 months. In other words, during these 5 months, the unemployed person will receive the amount of the benefit he or she was receiving on 1 April 2020, whereas in principle, this amount should have decreased after a certain period which would have been more or less long depending on the phase in which he or she was. It should be noted that the unemployed person who was already receiving lump-sum compensation on 1 April 2020 cannot benefit from the 5-month extension as his or her benefits are no longer reducing.

Regarding the integration benefits, a young person leaving school is normally entitled to integration benefits for 36 months. Following the Covid-19 crisis, the period from April to August 2020 will not count in the 36 months.

2.1.3. Benefit duration

Pas de limitation pour les allocations chômage.

2.1.4. Means test

L'allocation n'est pas soumise à condition de ressources.

2.1.5. Tax treatment

L'allocation est imposable, mais des réductions d'impôt existent (voir section 8.1). Les allocations de chômage ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

2.1.6. Interactions with other components of the tax-benefit system

No information.

2.1.7. Combining benefit receipt and employment/starting a new job

Cas du chômeur complet indemnisé qui accepte un emploi à temps partiel pour échapper au chômage.

Les chômeurs complets indemnisés qui acceptent un emploi à temps partiel pour échapper au chômage peuvent bénéficier :

- Du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
- Le cas échéant, d'une allocation de garantie de revenu.

Conditions d'admissibilité au régime des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits:

- Avoir accepté un régime de travail comportant au minimum (sauf dérogation) un tiers des heures prévues pour un régime de travail à temps plein.
- Au début de l'activité à temps partiel, se trouver en état de chômage involontaire et répondre aux conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations à temps plein, ou se trouver dans une situation assimilée.
- Introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute l'activité à temps partiel.

Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui perd son emploi à temps partiel recommence à bénéficier d'une allocation de chômage pour tous les jours de la semaine (excepté le dimanche). Le montant des allocations est calculé sur base de la rémunération antérieure à l'activité à temps partiel.

Conditions d'octroi de l'allocation de garantie de revenu (AGR) pendant la durée du travail à temps partiel.

Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut demander à bénéficier de l'allocation de garantie de revenu durant la période où il travaille à temps partiel, à condition :

- Que le nombre moyen d'heures de son activité à temps partiel ne soit pas supérieur à 4/5 de celui d'une activité à temps plein.
- Que sa rémunération mensuelle brute soit inférieure au salaire mensuel brut de référence (EUR 1 593,81 au 1er janvier 2020).

Pour un mois considéré, l'allocation de garantie de revenus est calculée suivant la formule suivante:

Allocation de garantie de revenus = allocation de référence + montant mensuel du supplément horaire – rémunération nette

- allocation de référence = 26 x l'allocation journalière qui serait octroyée en cas de chômage complet pour ce mois-là.

Pour les cohabitants, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence du montant net (brut x 0,8991) pendant les 12 premiers mois.

- montant mensuel du supplément horaire = (heures dépassant le tiers temps x supplément horaire
- seules les heures qui dépassent le 1/3 d'un horaire à temps plein (55 heures par mois, en cas d'occupation dans un emploi où l'horaire à temps plein est égal à 38 heures par semaine) donnent droit à un supplément horaire.

- supplément horaire = montant forfaitaire de EUR 3,23 pour la catégorie A, EUR 2,27 pour la catégorie N et EUR 1,29 pour la catégorie B (voir point 2 à la page 3 pour l'explication sur les catégories).

- rémunération nette = (rémunération brute – retenues de sécurité sociale à concurrence de 13,07 %) – précompte professionnel forfaitaire.

Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est cependant limité à un montant égal à la rémunération nette fictive à temps plein moins la rémunération nette à temps partiel.

Pour percevoir l'allocation de garantie de revenus, il faut également que le résultat du calcul soit égal ou supérieur à 10,59 euros.

Le supplément horaire est basé sur une occupation en 38èmes. Si le travailleur occupé dans un régime avec une autre durée de travail à temps plein, il faut convertir l'occupation en 38èmes en multipliant le nombre d'heures de travail par 38/horaire à temps plein.

Exemple:

Un enseignant qui travaille 10/24èmes est donc censé travailler $10 \times 38/24 = 15,83/38$

L'explication reprise ci-dessus est une présentation simplifiée qui ne tient pas compte de l'incidence de vacances, absence, maladie...

Les formules détaillées du calcul de l'allocation de garantie de revenus sont reprises dans la feuille info « Allocation de garantie de revenus - fiche technique relative au calcul ».

Vous trouverez sur le site de l'ONEM www.onem.be un programme permettant de calculer de manière approximative le montant de l'allocation de garantie de revenus.

Cumul de chômage avec des activités lucratives (non simulé)

Les possibilités dont dispose le chômeur pour exercer certaines activités lucratives pendant son chômage sont les suivantes :

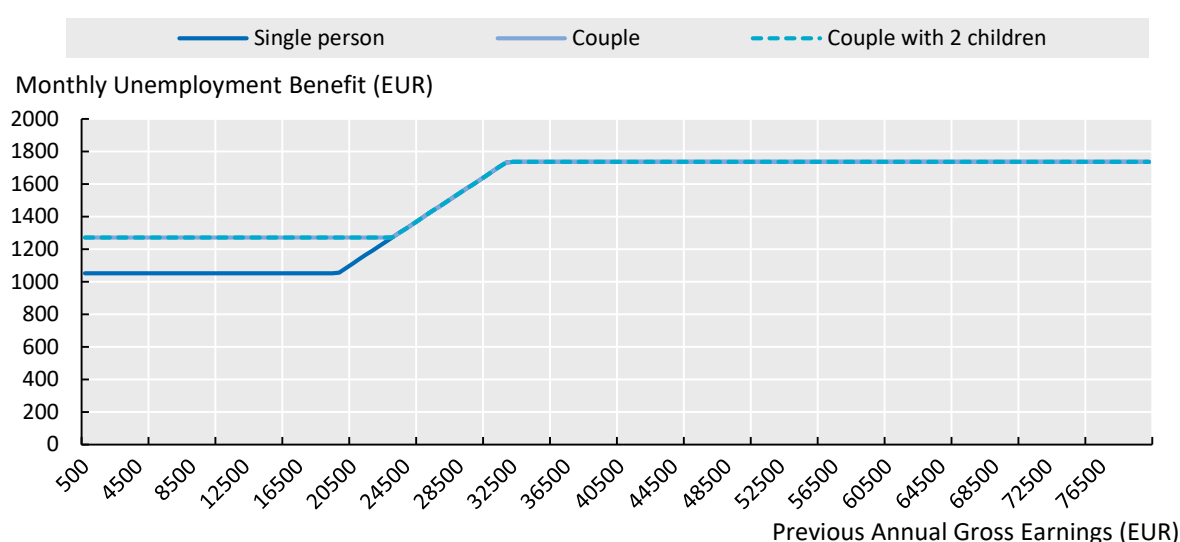
- Poursuite, avec maintien des allocations de chômage à certaines conditions et dans certaines limites financières, d'une activité salariée ou indépendante «accessoire», c-à-d. compatible avec l'exercice simultané d'une activité «principale» - que le chômeur exerçait déjà avant son chômage.
- Exercice certains jours - limités en nombre et intermittents au cours d'un même mois - d'une activité «occasionnelle», avec perte de l'allocation de chômage afférente à ces jours d'activité, mais maintien en principe des allocations pour les autres jours du mois.

Ces cumuls (limités) chômage indemnisé - activité sont autorisés par la réglementation afin de permettre aux chômeurs de garder un lien avec le marché du travail, et afin de favoriser leur (éventuelle) reconversion professionnelle spontanée. Toutefois, le droit aux allocations de chômage peut toujours être retiré par le directeur du bureau du chômage même pour les jours durant lesquels le chômeur n'exerce aucune activité, quand l'activité, par exemple en raison du montant des revenus qu'elle procure, ne présente pas ou plus un caractère «accessoire» ou «occasionnel».

Le montant journalier de l'allocation de chômage est diminué de la partie du montant du revenu journalier de l'activité accessoire qui dépasse EUR 14,25, (montant valable le 1er janvier 2020), soit EUR 370,50 par mois ou EUR 4 460,00 par an.

De plus, un régime spécifique a été adopté pour le chômeur qui exerce ou qui souhaite exercer une activité artistique. Il est désormais possible de débiter ou de poursuivre une activité artistique pendant le chômage, même entre 7 heures et 18 heures, tout en conservant intégralement le bénéfice des allocations de chômage lorsque l'activité artistique ne procure pas un revenu annuel net imposable supérieur à EUR 4 460,00 (au-delà, l'allocation de chômage est réduite proportionnellement).

Figure 1 - Unemployment Benefit by family status and previous annual gross earnings



Note : All adults are 40 years old. Children, if present, are 4 and 6. Long and continuous employment record (22 years) assumed. Figures for 2nd month of benefit receipt.

2.2. Unemployment benefit after studies (*allocation d'insertion*)

This is an unemployment insurance benefit. It is contributory, not means-tested and taxable.



2.2.1. Eligibility condition

Age: Moins de 25 ans au moment de la demande d'allocations

Behavioural requirements and related eligibility conditions: TaxBEN suppose que les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la simulation de l'allocation d'insertion :

1. Avant de bénéficier des allocations d'insertion, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent, quel que soit leur âge, accomplir un stage d'insertion professionnelle de 310 jours. Pendant cette période ils n'ont pas droit aux allocations, mais doivent prouver

qu'ils cherchent activement de l'emploi, ce qui est évalué lors de 2 entretiens : une dans la 7^{ème} mois du chômage, une autre dans le 11^{ème} mois du chômage.

2. Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.
3. Après ce stage d'insertion, le droit aux allocations d'insertion est ouvert, si les deux évaluations des efforts de recherche étaient positives. Si au moins un des 2 évaluations n'était pas positive, l'ouverture du droit est postposée jusqu'au moment qu'il y a deux évaluations positives (chaque 6 mois il y a de nouveau une évaluation).

2.2.2. Benefit amount

Calculation base: allocation d'insertion forfaitaire dont le montant dépend de la composition familiale

Benefit amount (EUR):

Montants valables le 01/01/2020	Jour	Mois
Cohabitants avec charge de famille		
	47,63	1 238,38
Isolés		
plus de 21 ans	35,02	910,52
de 18 à 21 ans	20,96	544,96
moins de 18 ans ⁶	13,34	346,84
Cohabitants		
à partir de 18 ans	17,89	465,14
moins de 18 ans ⁶	11,22	291,72
Cohabitant privilégié		
à partir de 18 ans	19,53	507,78
moins de 18 ans ⁶	12,15	315,90

2.2.3. Benefit duration

Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du premier jour d'indemnisation. Pour le calcul du crédit, il n'est toutefois pas tenu compte de la période qui précède le 1er janvier 2012. S'il s'agit d'un jeune qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille, comme isolé ou comme cohabitant privilégié (parce le

⁶ TaxBEN does not model benefits for individuals aged less than 18 years.

conjoint ne dispose que de revenus de remplacement), il n'est pas non plus tenu compte, pour le calcul du crédit de 36 mois, de la période qui précède le mois qui suit la 30ème anniversaire.

Pendant cette période de bénéfice de l'allocation d'insertion, chaque six mois il y a une évaluation des efforts de recherche d'emploi : en cas d'évaluation négative, le droit est suspendu pendant au moins six mois, jusqu'au prochaine évaluation positive. Ces périodes de non-droit comptent pour la période maximale de 36 mois d'allocations.

2.2.4. *Means test*

L'allocation n'est pas soumise à condition de ressources.

2.2.5. *Tax treatment*

L'allocation est imposable, mais des réductions d'impôt existent (voir section 8.1). Les allocations de chômage ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

2.3. *Unemployment benefit for old workers (Régime de chômage avec complément d'entreprise)*

This is unemployment insurance benefit is contributory, not means-tested and taxable. 

2.3.1. *Eligibility condition*

Age: au moins 62 ans, with exceptions (lower age requirements) for specific situations:

- Age of 59: after a long career, after a 'heavy profession' (working in nightshifts or in shifts or in a full-continue working company), or physical disability in building sector)
- Age of 59: becoming unemployed in a restructuring company (collective dismissals) or company in difficulty, or medical reasons.

Contribution/employment history : au moins 40 ans de carrière pour les hommes et 36 ans de carrière pour les femmes, avec des conditions de carrière moins élevées pour les situations d'âge réduite.

2.3.2. *Benefit amount*

Le montant de l'indemnité complémentaire que l'ex-employeur doit payer jusqu'à l'âge de 65 ans est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence (= salaire mensuel brut plafonné à EUR 4 032,80 - cotisations personnelles à la sécurité sociale - précompte professionnel) et l'allocation chômage. Le montant de l'allocation de chômage est égal à 60% de la rémunération perdue plafonnée à EUR 2 246,14 par mois, quelles que soient la composition du ménage et la durée du chômage (allocation maximale EUR 51,83 par jour ou 1 347,58 par mois).

2.3.3. *Benefit duration*

Cette allocation est versée jusqu'à l'âge de 65 ans. Le chômeur est obligé de rester dans ce système jusqu'à l'âge légal de la pension : il n'a pas accès au pension anticipé.

If the unemployed restarts work (at another employer), he loses the unemployment benefit but still receives the complementary benefit from the former employer.

2.3.4. Means test

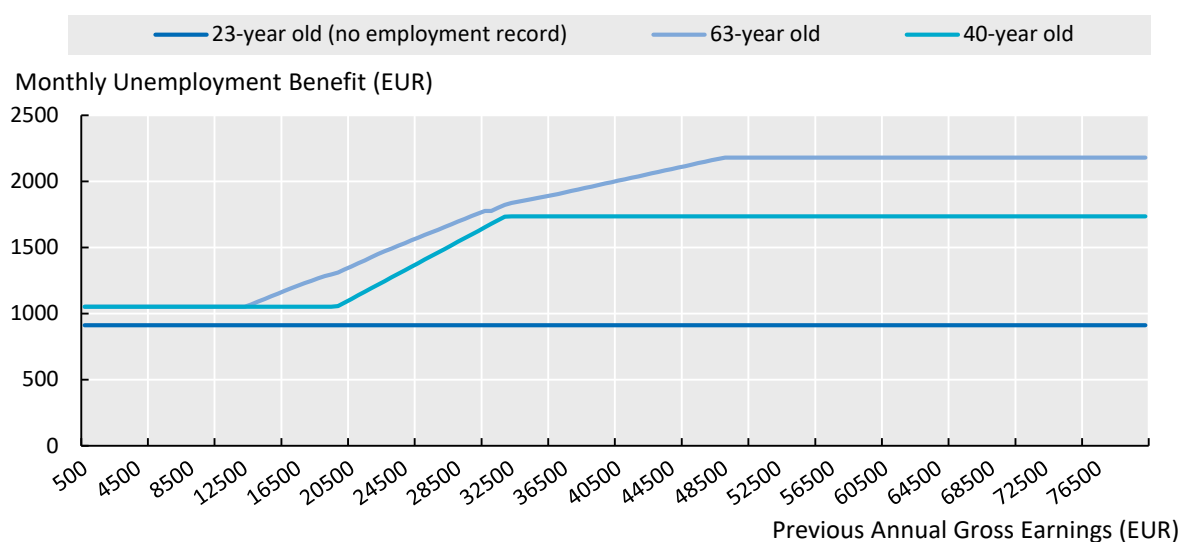
L'allocation n'est pas soumise à condition de ressources.

2.3.5. Tax treatment

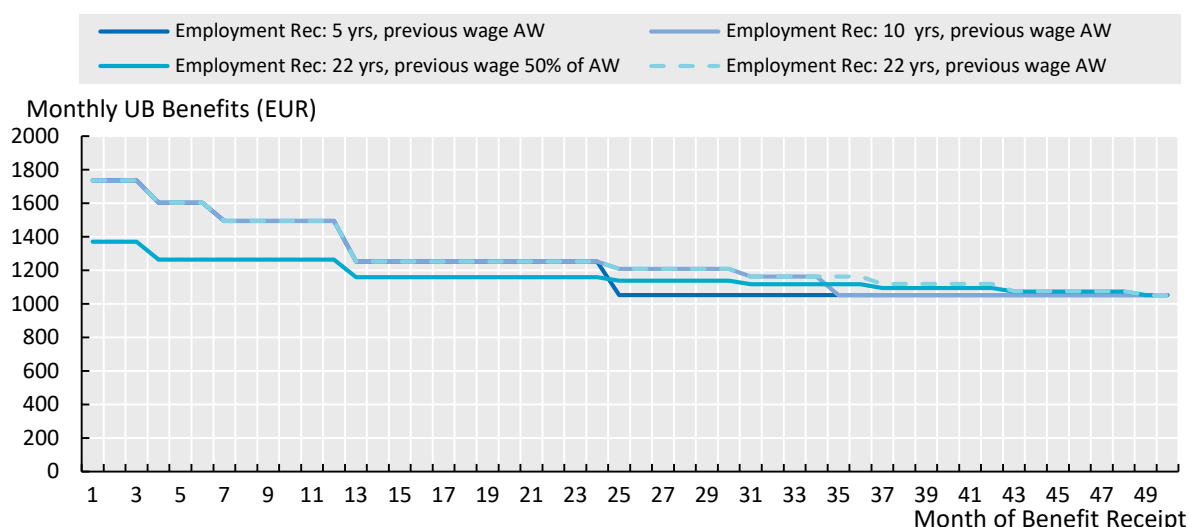
The complementary benefit is reduced by an individual social security contribution of 6,50% of the total sum of the employment benefit and the complementary benefit. This contribution cannot have as a consequence that the sum of the two benefits falls below EUR 1 746,22 (with family charges) or EUR 1 449,73 (without family charges).

The unemployment benefit and the complementary benefit are taxable in the same way as pension benefits. That is, when retaking work, the complementary benefit is exempt from taxes.

Figure 2 – Annual unemployment benefits – by previous annual gross earnings



Note: For single adults without children. For 40 and 63-year old, unemployment since age 18 assumed. Figures for 2nd month of benefit receipt.

Figure 3 – Annual Unemployment benefits – by employment record

Note: All figures for single 40-year olds. Previous annual earnings amount to average wage.

3. Social assistance and housing benefits

3.1. *Guaranteed minimum income benefit (Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration)*

Variable name: **[SA]**

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable.

Selon la situation individuelle de la personne, une garantie de ressource conditionnelle peut être assurée par différentes allocations :

- Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration (ex Minimex) depuis le 01/10/2002.
- Garantie de revenus aux Personnes Âgées (GRAPA) (remplace depuis le 1/6/2001 le « revenu garanti aux personnes âgées »).
- Allocation pour Handicapés.
- Allocation Familiale Garantie - AFG. Note that the 'guaranteed family allowance' (AFG) is a residual scheme of family allowances, where family allowances are granted if the beneficiary has no entitlements in one of the statutory family allowance schemes (employees, civil servants or self-employed). It is not a scheme of resource guarantee or replacement income. Beneficiaries of the guaranteed minimum income benefit are in fact, depending on their situation, eligible for family allowances under one of the statutory schemes.

Seul le Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration est simulé dans Taxben.

3.1.1. Eligibility conditions

Toutes les prestations sociales dites « d'assistance sociale », dont le Revenu d'intégration (ainsi que les AFG), ne sont octroyées qu'après épuisement des droits sociaux (pensions, allocations de chômage, d'invalidité, allocations familiales) dans tous les autres régimes sociaux dans lesquels l'applicant pourrait bénéficier de droits.

Le Revenu d'intégration est attribué sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'il n'est attribué qu'aux personnes dont les revenus ne dépassent pas certains niveaux. L'âge minimum est de 18 ans, ou moins si la personne a au moins un enfant à charge et est limité à l'âge légal de retraite. À partir de l'âge de la pension, la 'Garantie de ressources aux personnes âgées (GRAPA) sera attribué aux personnes ayant un niveau de ressources insuffisant.

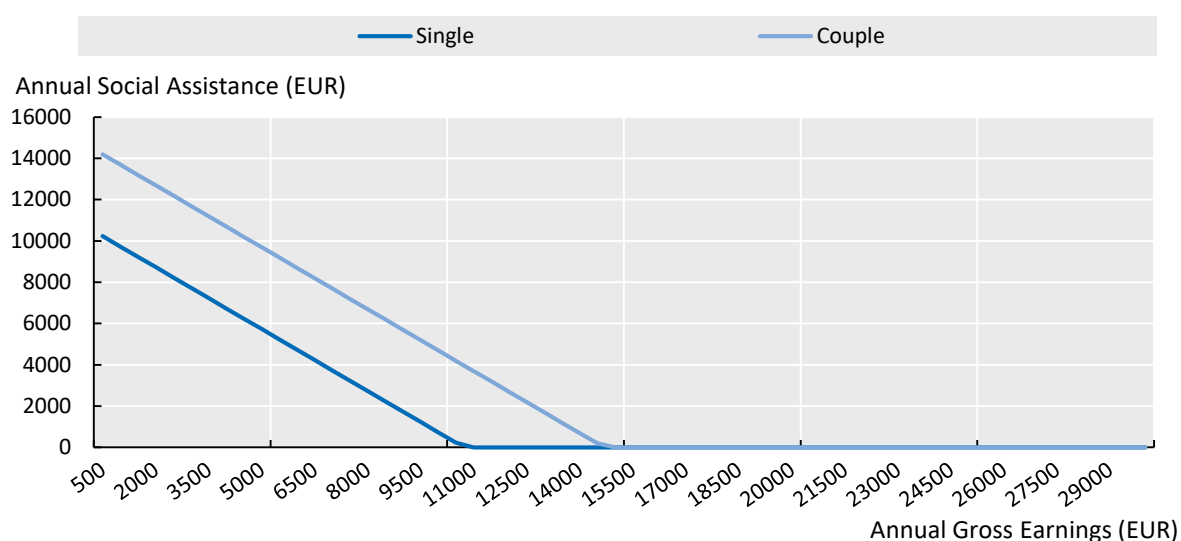
L'AFG sera versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans si toujours en études) qui ne sont protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. Les montants attribués le sont en fonction du niveau des revenus du bénéficiaire, ce qui implique une sorte de condition de ressources. Elles ne sont pas cumulables avec des allocations familiales obtenues à travers un autre régime d'allocations familiales (p.ex. allocations familiales des travailleurs salariés). Les systèmes d'allocations familiales et des AFG ont été transférés vers la compétences des autorités fédérées en Belgique avec la '6^{ième} réforme de l'état'. Comme les systèmes régionaux sont tous entrés en vigueur au 1er janvier 2020, l'AFG n'est plus modélisée dans TaxBEN.

3.1.2. Benefit amount

Montant mensuel du **Revenu d'Intégration** applicable par période et par situation familiale (EUR par mois) :

	A partir du 1/09/2018	A partir du 1/07/2019	A partir du 1/01/2020	A partir du 1/03/2020
Célibataire	910,52	928,73	940,11	958,91
Couple ou Parent isolé	1 254,82	1 254,82	1270,51	1295,91
Concubins (par personne)	607,01	619,15	626,74	639,27

Figure 4 - Social Assistance (Revenu d'Intégration) for beneficiaries without children, by annual gross earnings



Note : All adults are 40 years old.

3.1.3. Benefit duration

3.1.4. Means test

Afin d'inciter les bénéficiaires du Revenu d'Intégration, une exonération sur les revenus professionnels est attribuée au moment du calcul des moyens d'existence, qui correspond en terme de revenu net (revenu brut - impôts - cotisations de sécurité sociale) à EUR 310 par an pour les chefs de ménage avec enfant(s) à charge, et à EUR 250 par an pour les autres bénéficiaires. Au-dessus de ces limites, chaque euro gagné est déduit du revenu d'intégration. Ne sont pas pris en compte dans le revenu dans le cadre de l'examen des ressources :

- Allocations familiales attribuées au ménage.
- Bourses d'étudiants.
- Services sociaux fournis par les administrations locales d'aide sociale (CPAS).
- Argent d'alimentation pour des enfants mineurs d'âge à charge.
- Donations occasionnelles de personnes non tenues par un droit d'entretien envers le bénéficiaire, demandeur du Minimex.
- Le crédit enfant d'impôt remboursable (Section 10.1.5)

3.1.5. Tax treatment

Non-imposable.

3.1.6. *Interaction with other components of the tax-benefit system*

Pas d'information.

3.1.7. *Combining benefit receipt and employment/starting a new job*

See section 3.1.4

3.2. *Housing benefit*

Il n'y a pas d'allocations directes d'aide au logement.

Toutefois, il existe des aides pour l'accès à la propriété, ainsi que des mesures de soutien à l'accessibilité de logements dits « sociaux », avec des loyers réduits en fonction des revenus des locataires.

4. Family benefits

4.1. *Family benefit (Allocations familiales)*

Variable name: **[FB]**

This is a non-contributory benefit, not means-tested and not taxable.

4.1.1. *Eligibility conditions*

Avoir un enfant à charge de moins de 18 ans, ou moins de 25 ans si en études.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des différents systèmes d'allocation familiales régionaux, les allocations familiales peuvent être modulées en fonction du statut socioprofessionnel de la personne protégée et de l'enfant bénéficiaire. Il existe des allocations spécifiques pour les enfants invalides, handicapés ou orphelins (non modélisées dans TaxBen). D'autre part les parents pensionnés, invalides ou chômeurs depuis plus de 6 mois, bénéficieront également d'un supplément d'allocations familiales. En plus, selon l'âge de l'enfant, un supplément d'âge est attribué. Ces suppléments ne sont pas applicables dans le cas d'un bénéficiaire d'AFG, mais pour des bénéficiaires d'allocations familiales pour travailleurs salariés (et assimilés – les mêmes montants sont appliqués pour les allocations familiales dans le secteur public. Pour les travailleurs indépendants, les suppléments sont identiques, mais le barème de base est différent pour le 1^{er} enfant).

Dans les systèmes régionaux d'allocation familiales, les droits dépendent du domicile de l'enfant, ainsi que de la situation sociale des parents. Un nombre de suppléments existent (âge, handicap, orphelin), ainsi que des suppléments en fonction du niveau de ressources des parents.

4.1.2. *Benefit amount*

Depuis la 6^{ième} réforme de l'état, les allocations familiales (y compris les allocations familiales garanties) relèvent de la compétence des autorités fédérées. Les réformes apportées ont connues des dates d'entrée en vigueur différents (1/1/2019 en Flandre et en

Communauté germanophone, 1/1/2020 à Bruxelles et en Région Wallonne), mais également des barèmes différents entre les régions.

TaxBen simule les montants de la Région Wallonne. Les descriptions pour les autres régions sont également incluses (Communauté flamande, Bruxelles-capital, Communauté germanophone).

Allocations familiales en la Région Wallonne :

Enfants nés avant le 01/01/2020:

A partir du 01/09/2018 : Montants mensuels applicables par enfant (EUR)

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-17 ans	18 ans et plus
1 ^{er} enfant	95,80	129,08	146,66	160,46
2 ^{ème} enfant	177,27	210,55	228,13	241,93
3 ^{ème} enfant et suivants	264,67	297,95	315,53	329,33

Les enfants placés bénéficient d'une allocation supplémentaire de 64,28 EUR par mois.

Supplément mensuel (EUR par enfant) - Montants applicables depuis le 01/09/2018

Pour familles monoparentales	
1 ^{er} enfant	48,77
2 ^{ème} enfant	30,23
3 ^{ème} enfant et suivants	24,38
Seuil de revenu maximal	2 501,28
Pour enfants de chômeurs (à partir du septième mois de chômage)	

1 ^{er} enfant	48,77
2 ^{ème} enfant	30,23
3 ^{ème} enfant et suivants	
Famille monoparentale	24,38
Autre	5,31
Pour enfants de travailleurs invalides	
1 ^{er} enfant	104,93
2 ^{ème} enfant	30,23
3 ^{ème} enfant et suivants	
Famille monoparentale	24,38
Autres familles	5,31

Supplément annuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/09/2018

Pour les enfants bénéficiant d'un supplément pour familles monoparentales ou d'un supplément social	
0-5 ans	29,29
6-11 ans	62,17
12-17 ans	87,04
18-25 ans	117,17
Pour les autres enfants	
0-5 ans	21,23
6-11 ans	45,63
12-17 ans	63,67
18-25 ans	84,89

Enfants nés à partir du 01/01/2020:

Montants mensuels applicables par enfant (EUR)

	Moins de 18 ans	18 -24ans	Orphelin des deux parents
A partir du 01/01/2020	155,00	165,00	350,00

Supplément mensuel (EUR par enfant)

Suppléments suivant la situation familiale (à chaque fois, il s'agit d'un supplément par enfant)		
	Revenu <30.000€ bruts/an	Revenu <50.000€ bruts/an
Supplément social	+ 55 €	+ 25 €
Complément en cas d'invalidité d'un des parents	+10 €	0
Pour les enfants en famille monoparentale	+ 20 €	+10 €
Pour les enfants en famille nombreuse (3 enfants et plus)	+ 35 €	+ 20 €

Suppléments en fonction de la situation de l'enfant⁷		
Pour les orphelins d'un parent	de 0 à 17 ans	Pour les orphelins d'un parent
Pour les enfants atteints d'une affection	de 82,37 € à 549,12 € en fonction du degré de l'affection (inchangé par rapport à l'ancien modèle)	

Supplément annuel (par enfant)

Prime de rentrée scolaire (versée en août, sans conditions)			
0-5 ans	6-11 ans	12-17 ans	à partir de 18 ans
20 € par an	30 € par an	50 € par an	80 € par an

Allocations familiales en la Région Bruxelles capitale :

A partir du 01/01/2020 :

Enfants nés avant le 01/01/2020:

⁷ Not modelled in TaxBEN.

A partir du 01/09/2018 :

Montants mensuels applicables par enfant (EUR)

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-17 ans	18 ans et plus
1 ^{er} enfant	95,80	129,08	146,66	160,46
2 ^{ème} enfant	177,27	210,55	228,13	241,93
3 ^{ème} enfant et suivants	264,67	297,95	315,53	329,33

Les enfants placés auprès de particuliers bénéficient d'une allocation supplémentaire de 64,28 EUR par mois.

Supplément mensuel (EUR par enfant) - Montants applicables depuis le 01/09/2018 :

Pour familles monoparentales	
1 ^{er} enfant	48,77
2 ^{ème} enfant	30,23
3 ^{ème} enfant et suivants	24,38
Seuil de revenu maximal	2 501,28
Pour enfants de chômeurs (à partir du septième mois de chômage)	
1 ^{er} enfant	48,77
2 ^{ème} enfant	30,23
3 ^{ème} enfant et suivants	
Famille monoparentale	24,38
Autre	5,31
Pour enfants de travailleurs invalides	
1 ^{er} enfant	104,93
2 ^{ème} enfant	30,23
3 ^{ème} enfant et suivants	
Famille monoparentale	24,38
Autres familles	5,31

Supplément annuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/09/2018 :

Pour les enfants bénéficiant d'un supplément pour familles monoparentales ou d'un supplément social	
0-5 ans	29,29
6-11 ans	62,17
12-17 ans	87,04
18-25 ans	117,17
Pour les autres enfants	
0-5 ans	21,23
6-11 ans	45,63
12-17 ans	63,67
18-25 ans	84,89

Enfants nés à partir du 01/01/2020:

Pour les enfants nés à partir de cette date, les nouveaux barèmes d'allocations familiales sont applicables par défaut. Les allocations familiales restent des prestations non-contributibles, non-imposables et ne sont pas soumises à cotisations sociales. Elles ne sont également pas soumises à des conditions de ressources.

Montants mensuels applicables par enfant (EUR) :

	Né avant le 01/01/2020	Né à pd 01/01/2020
0-11 ans	140,00	150,00
12-17 ans	150,00	160,00
18 ans et plus, inscrit en enseignement supérieur	160,00	170,00
18 ans et plus, autres enfants	150,00	160,00

Les enfants placés auprès de particuliers bénéficient d'une allocation supplémentaire de 64,28 EUR par mois.

Supplément mensuel (EUR) :**Suppléments suivant la situation familiale (supplément social)**

	Revenu <31.000€ bruts/an	31.000 >Revenu< 45.000€ bruts/an	Revenu < 45.000 € brut/an
1 enfant	40,00 €	0	0
2 enfants	70,00 €	25,00 €	0
3 enfants et plus	110,00 €	72,00 €	0

Famille monoparentale : + 10,00 €/enfant à partir de 2 enfants

Supplément d'âge pour les enfants de 12ans et plus : 10,00 €/enfant

Pour les orphelins d'un parent	150% Allocation de base
Pour les orphelins des deux parents	200% Allocation de base

Supplément pour enfants handicapés nés après le 1/1/2019:

Degré de sévérité	Montant mensuel (EUR)
au moins 4 Points en pilier 1 et pas plus que 6 Points dans les 3 piliers	84,01
6 - 8 Points dans les 3 piliers et pas plus que 4 Points en pilier 1	111,89
9 - 11 Points dans les 3 piliers et pas plus que 4 Points en pilier 1	261,10
6 - 8 Points dans les 3 piliers et au moins 4 Points en pilier 1 ou 9 - 11 Points dans les 3 piliers et au moins 4 Points en pilier 1 ou 12 - 14 Points dans les 3 piliers	431,00
15 - 17 Points dans les 3 piliers	490,07
18 - 20 Points dans les 3 piliers	525,08
Plus que 20 Points dans les 3 piliers	560,08

Supplément annuel (par enfant) :**Prime de rentrée scolaire (versée en août, sans conditions)**

Age	EUR / an
0 – 2 ans	10
3-5 ans	10
6-11 ans	30
12-17 ans	50
18-24 ans – pas d'enseignement supérieur	50
18-24 ans – enseignement supérieur	80

A partir du 01/03/2020 :**Montants mensuels applicables par enfant (EUR)**

	Né avant le 01/01/2020	Né à pd 01/01/2020
0-11 ans	142,80	153,00
12-17 ans	153,00	163,20
18 ans et plus, inscrit en enseignement supérieur	163,20	173,40
18 ans et plus, Autres enfants		163,20

Les enfants placés auprès de particuliers bénéficient d'une allocation supplémentaire de 65,57 EUR par mois

Supplément mensuel (EUR) :

	Revenu <31.620€ bruts/an	31.620 >Revenu< 45.900€ bruts/an	Revenu < 45.900 € brut/an
1 enfant	40,80 €	0	0
2 enfants	71,40 €	25,50 €	0
3 enfants et plus	112,20 €	73,44 €	0

Famille monoparentale : + 10,20 €/enfant à partir de 2 enfants

Supplément d'âge pour les enfants de 12ans et plus : 10,20 €/enfant

Pour les orphelins d'un parent	150% Allocation de base
Pour les orphelins des deux parents	200% Allocation de base

Allocations familiales en la Communauté Germanophone :

A partir du 01/01/2019:

Pour les enfants nés avant le 01/01/2019, le système le plus favorable sera applicable. Dans les cas où les anciens montants se prouvaient plus favorables, il ne seront toutefois plus indexés. A partir du moment où le nouveau système deviendra plus favorable pour ces enfants, le nouveau système sera appliqué. Pour les enfants nés à partir du 01/01/2019, le système suivant sera appliqué dans tous les cas :

Allocations familiales 'de base' :

Les allocations familiales sont attribuées aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et 21 ans pour un enfant handicapé. Au-delà de cet âge, les allocations sont attribuées aux enfants qui poursuivent leurs études, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans. A partir de 25 ans, aucune allocation familiale est encore attribuée.

Montants mensuels applicables par enfant (EUR) :

	A partir du 01/01/2019
1 ^{er} et deuxième enfant	157,00
3 ^{ième} enfant et suivants	292,00

Suppléments :

Des suppléments aux allocations familiales 'de base' peuvent être attribués aux enfants, en fonction de leur situation, aussi longtemps que l'enfant est bénéficiaire de ces allocations familiales.

Suppléments mensuels (EUR/mois par enfant) :

	A partir du 01/01/2019
Enfants bénéficiaires de l'Intervention Majorée (assurance soins de santé)	75,00

Orphelins d'un parent	120,00
Orphelins des deux parents	239,00
Complément pour enfants handicapés	85,00 à 561,00 EUR/mois en fonction du degré d'autonomie de l'enfant

Suppléments pour enfants handicapés :

	Degré de sévérité	Montant mensuel (EUR)
Catégorie 1	au moins 4 Points en pilier 1 et pas plus que 6 Points dans les 3 piliers	85,00
Catégorie 2	6 - 8 Points dans les 3 piliers et pas plus que 4 Points en pilier 1	112,00
Catégorie 3	9 - 11 Points dans les 3 piliers et pas plus que 4 Points en pilier 1	262,00
Catégorie 4	6 - 8 Points dans les 3 piliers et au moins 4 Points en pilier 1 ou 9 - 11 Points dans les 3 piliers et au moins 4 Points en pilier 1 ou 12 - 14 Points dans les 3 piliers	432,00
Catégorie 5	15 - 17 Points dans les 3 piliers	491,00
Catégorie 6	18 - 20 Points dans les 3 piliers	526,00
Catégorie 7	Plus que 20 Points dans les 3 piliers	561,00

Supplément annuel (par enfant) :

Prime de rentrée scolaire (versée en août, sans conditions) :

Tous les enfants	52 € par an
------------------	-------------

Allocations familiales en la Communauté flamande (Groeipakket) :

A partir du 01.01.2019 :

Suite à une réforme du système des allocations familiales applicable en Flandre par le Gouvernement de la Communauté Flamande, le 'Groeipakket' remplace le système des allocations familiales existants à partir du 1er Janvier 2019, mais uniquement pour les enfants nés à partir de cette date. Pour les autres enfants, le système existant reste d'application.

Pour les enfants nés à partir du 1/1/2019 :

Montant mensuel par enfant (EUR) :

EUR 163,20 par enfant

Supplément mensuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/01/2019 :

Pour les enfants orphelins :

- D'un parent EUR 81,60 par enfant
- Des deux parents EUR 163,20 par enfant

Supplément pour enfants handicapés nés après le 1/1/2019:

Degré de sévérité	Montant mensuel
Min. 4 points dans le 1 ^{er} pilier en < de 601 points sur les 3 piliers d'autonomie	€ 82,37
6 - 8 points sur les 3 piliers et <4points dans le 1 ^{er}	€ 109,70
6 - 8 points sur les 3 piliers et au moins 4points dans le 1 ^{er}	€ 422,56
9 - 11 points sur les 3 piliers et <4points dans le 1 ^{er}	€ 255,99
9 - 11 points sur les 3 piliers et au moins 4points dans le 1 ^{er}	€ 422,56
12 - 14 points sur les 3 piliers	€ 422,56
15 - 17 points sur les 3 piliers	€ 480,48
18 - 20 points sur les 3 piliers	€ 514,80
+ 20 points sur les 3 piliers	€ 549,12

Supplément social :

Catégorie	Montant mensuel
------------------	------------------------

Revenu brut annuel	≤ € 30.986,17
1 ou 2 enfants	€ 51 par enfant
3 enfants et plus	€ 81,60 par enfant
Revenu brut annuel	entre € 30.986,17 et € 61.200 *
3 enfants et plus	€ 61,20 par enfant

Supplément annuel (EUR par enfant) - Montants applicables depuis le 01/01/2019 :

Pour les enfants participants dans l'enseignement	
Maternel	
- Enfants de 3 ou 4 ans inscrits et participant régulièrement à l'école	132,60
- Autres enfants	103,70
primaire	158,26
Secondaire à temps plein	728,39
Secondaire à temps partiel	452,83
Supérieur en soins infirmier	1 699,99
Supérieur	50,00

4.1.3. *Benefit duration*

Les allocations familiales régionaux sont attribuables de la naissance, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Cette limite peut être prolongée dans le cas où l'enfant poursuit des études, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. Les allocations d'une région spécifique sont attribuées aussi longtemps que l'enfant est domicilié sur le territoire de la communauté concernée.

4.1.4. *Means test*

Allocation universelle, obtenue sans condition de ressources.

4.1.5. *Tax treatment*

Allocation non imposable.

4.1.6. *Interaction with other components of the tax-benefit system*

No interaction.

4.1.7. *Combining benefit receipt and employment/starting a new job*

No limit of cumulation. Les allocations familiales sont cumulables avec toutes les sortes de revenus : salaires, allocations, etc... sans limite. Les allocations familiales sont exclues des ressources pour les éventuelles prestations sociales soumises à une condition de ressources.

5. Net costs of Early Childhood Education and Care

The **reference date** for the policy rules described in this section is **January 1, 2020**

La politique d'accueil de l'enfance est communautarisée en Belgique (Communauté flamande, Communauté française et Communauté germanophone). Chaque Communauté fixe la contribution des parents dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s reconnus et subventionnés par elle. Nous reprenons ci-après les barèmes appliqués par les deux principales Communautés (Office de la Naissance et de l'Enfance - « O.N.E. » - en Communauté française et « Kind en Gezin » en Communauté flamande).

Pour les enfants âgés de plus de trois ans, l'école est gratuite.

5.1. *Gross childcare fees*

Variable name: **[BEcc_cost]**

Pour les enfants de moins de 3 ans, il existe des barèmes appliqués pour la garde des enfants par des personnes ou services (crèches) agréés par les pouvoirs publics (il existe un organisme d'agrégation par Communauté, française, flamande et germanophone) qui sont fonction (croissante) des revenus.

En général, il faut entendre par revenus du ménage les revenus globalisés nets de tous les membres du ménage, c'est-à-dire toutes les ressources financières du ménage, à l'exclusion des allocations familiales. Des réductions sont appliquées lorsque deux ou plusieurs enfants d'une même famille sont soumis simultanément au barème fixé, mais peuvent aussi dépendre de la situation sociale des enfants ou parents.

L'estimation des dépenses annuelles de garde d'enfants peut être basée sur 220 jours par an (parent(s) travaillant à plein temps). Le cas-type est calculé comme la moyenne arithmétique des frais supportés par les parents selon les barèmes des deux Communautés.

Barèmes O.N.E. (Communauté française)

Barème de la participation financière des parents aux frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées subventionnés.

Lorsque deux ou plusieurs enfants d'une même famille sont soumis simultanément au barème fixé la contribution financière due pour chaque enfant est réduite de 70%. La même réduction à 70% est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. Seuls les jours de garde réellement effectués peuvent donner lieu à perception de la participation financière. En cas de fréquentation ne dépassant pas 5 heures par jour, la contribution financière des parents est fixée à 60% du montant de la redevance normalement due.

Pour les références de 2020, voir le site :

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Documentation/Bareme-pfp-2020.pdf

Les barèmes distinguent uniquement les journées complètes ou incomplètes. Les familles nombreuses ou ayant deux enfants accueillis simultanément bénéficient d'une réduction de 30% (colonne 70% dans le barème ONE).

Les frais de garde d'enfants sont déductibles du total des revenus nets si les conditions suivantes sont réunies : l'enfant doit être à charge du contribuable et avoir moins de 3 ans; les frais de gardes doivent être payés à des personnes ou institutions reconnues par les pouvoirs publics. Le montant déductible est limité à EUR 11,20 par jour de garde et par enfant de moins de 12 ans. La déduction s'opère proportionnellement sur les revenus de chaque conjoint.

Voir l'annexe à la fin de ce document pour plus de détails sur la politique de garde d'enfants dans les communautés flamande et germanophone.

5.1.1. Discounts for part-time usage

Il existe des réductions pour l'utilisation à temps partiel. En cas de fréquentation n'excédant pas 5 heures par jour, la contribution financière des parents est fixée à 60 % du montant de la redevance normalement due.

5.2. Fee discounts and free provision

5.2.1. Eligibility

No information.

5.2.2. Amount of discount or free provision

No information.

5.2.3. Variation by income

No information.

5.3. Child-care benefits for formal centre-based care

Variable name: `[cc_benefit]`

Au niveau fédéral, il n'y a pas de système d'allocations aux parents pour les enfants utilisant les services de garde formels. Toutefois, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de 79,60 euros par mois pendant 12 mois maximum.

En communauté française, une intervention Accueil peut être octroyée, sous certaines conditions de revenu, d'un montant d'1 mois de frais d'accueil à maximum 2 mois de frais d'accueil.

5.4. Child care allowance for children not using child care centers

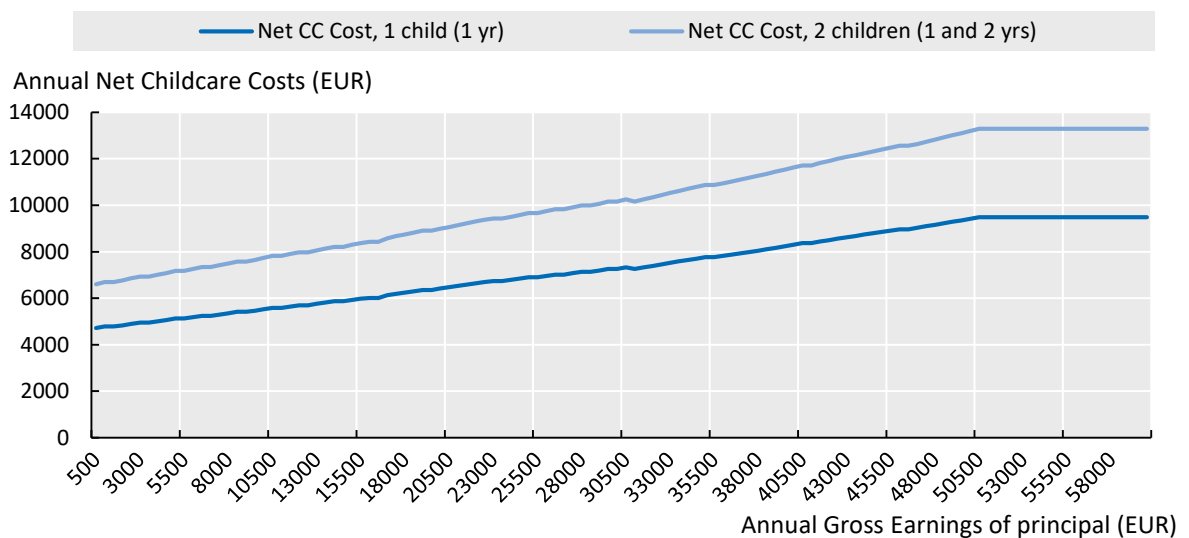
Il y a uniquement une prise en compte des frais de garde effectivement payées pour la définition du revenu imposable. La déductibilité est limitée à un maximum journalier (max. EUR 11,20 par jour d'accueil pour un enfant de moins de 12 ans)

Si l'enfant n'utilise pas de service de garde formalisée, une déduction forfaitaire sur le revenu imposable est appliquée (EUR 610 par enfant en 2020).

5.5. Tax concessions for childcare expenditures

None.

Figure 5 – Annual Net Childcare costs by annual gross earning of principle earner



Note: For 40-year old two-earner couple. Spouse earns AW.

6. In-work benefits

Variable name: **[IW]**

6.1. Lone parent child care benefit (*Complément de garde d'enfant*)

Depuis le 1^{er} juillet 2000, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de EUR 84,47 par mois pendant 12 mois maximum. Pour les chômeurs qui habitent dans la communauté Germanophone, ce complément était limité aux reprises de travail qui se situaient avant le 1^{er} juillet 2016.

Ce complément, qui est payé en plus des allocations de chômage, peut être cumulé, mais il n'est octroyé qu'une seule fois

6.1.1. *Eligibility conditions*

Le complément de garde d'enfant est versé aux chômeurs de longue durée, parents isolés avec enfant(s), et qui entament un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps,

6.1.2. *Benefit amount*

L'allocation s'élève à EUR 84,47 par mois.

6.1.3. *Benefit duration*

12 mois maximum.

6.1.4. *Means test*

Non.

6.1.5. *Tax treatment*

Non-imposable.

6.1.6. *Interaction with other components of the tax-benefit system*

Ce complément, qui est payé en plus des allocations de chômage n'est octroyé qu'une seule fois.

7. Social security contributions and payroll taxes

7.1. *Social security contributions (Cotisations salariales)*

Variable names: `[SOCSEC_p; SOCSEC_s; SSCR_p; SSCR_s]`

The rates of employer and employee contributions are set by law.

Pour les travailleurs, la cotisation personnelle de sécurité sociale est de 13,07% du salaire brut.

La contribution globale de base de sécurité sociale due par les employeurs est de 17,77% à partir du 1.1.2020. Cette cotisation est majorée de 5,67% (cotisation de modération salariale). Pour les entreprises de plus de 10 travailleurs, une cotisation supplémentaire est due de 1,69%.

Unemployment benefits are exempted from social security contributions, as are all income replacement allowances from social security. However, the employers top-up in case of conventional full-time early retirement is subject to social security deductions and special employer contributions.

7.2. *Special Social Security contribution (Cotisation spéciale de sécurité sociale)*

All persons totally or partially subject to the social security scheme for salaried workers are liable for this special contribution. In theory, the amount of the contribution is determined according to aggregate household income (revenu imposable globalement, RIG). Aggregate

household income is equal to combined gross earnings less ordinary social security contributions and work-related expenses. The amount of the contribution is as follows:

Gross annual income (S)		Spouse with positive earnings			Spouse without earnings or single		
From	To	Contribution amount	Min	Max	Contribution amount	Min	Max
	13 141.16	0			0		
13 141.16	23 344.56	111.6			0		
23 344.46	26 282.16	7.6% of (S – 23 344.46)	111.6		7.6% of (S – 23 344.46)		
26 282.16	72 465.84	223.2+ 1.1% of (S -26 282.16)		619.68	223.2+ 1.1% of (S -26 282.16)		
72 465.84		619.68			731.28		

7.3. Reduction of individual social security contributions (*Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale*)

A reduction of individual social security contributions is granted monthly for low-income earners, depending on wage level. The schedule below is restated in annual terms.

The schedule applicable on 01.01.2020 for white-collar workers is as follows :

Gross annual salary (S) in EUR	Reduction in Euros
$0 < S < 19.699,44$	2.419,44
$19.699,44 < S < 30.726,84$	$2.419,44 - (0,2194 \times (S - 19.699,44))$
$S > 30.726,84$	0

The schedule applicable on 01.01.2020 for blue-collar workers is as follows:

Gross annual salary (S) in EUR	Reduction in Euros
$0 < S < 19.699,44$	2.613,00
$19.699,44 < S < 30.726,84$	$2.613,00 - (0,2370 \times (S - 19.699,44))$
$S > 30.726,84$	0

7.4. Reduction of employer contributions (*Réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs*)

La réduction du taux de base dans le cadre du tax-shift (voir 7.1.) a conduit à une réforme de la réduction structurelle des cotisations. La réduction de base (EUR 438 par trimestre ou EUR 1 752 par an) est supprimée à partir de janvier 2018. De même pour la réduction pour les hauts salaires. La seule réduction structurelle qui reste est celle pour les bas salaires. Celle-ci a été renforcée: À partir du 1.1.2020, la réduction structurelle est la suivante :

$0,1400 \times (36\,140 - S)$, in which S = gross wage for a year.

Pour les salaires qui dépassent cette borne de EUR 36 140 par an, il n'y a donc plus de réduction structurelle.

Example:

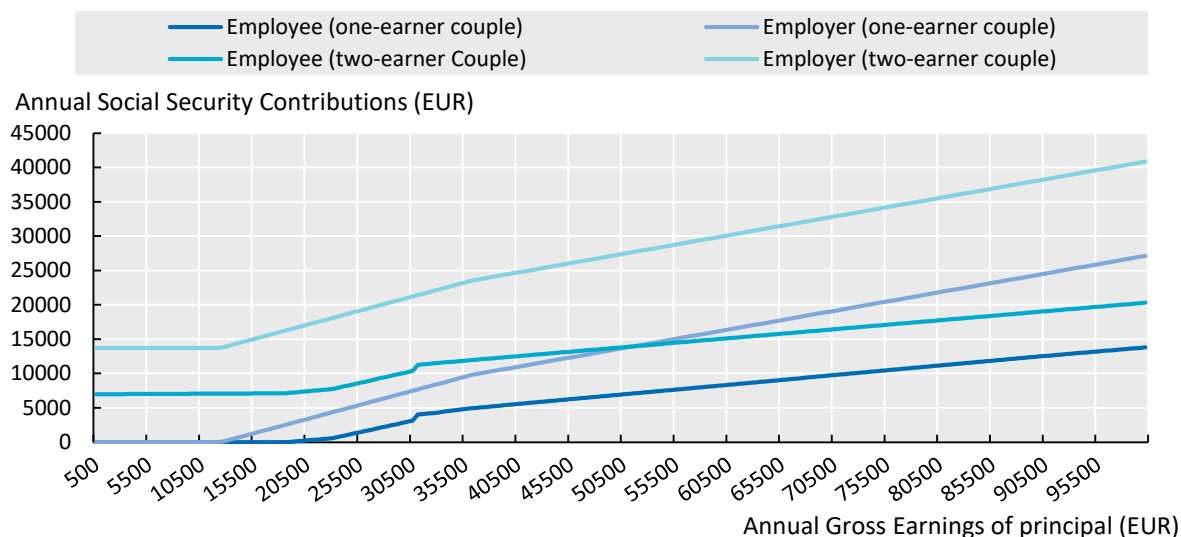
Avec un revenu mensuel de EUR 1 600 brut (légèrement au-dessus du revenu minimum garanti) la réduction structurelle est de EUR 2 688,00.

7.5. Work accidents

All employers are required to insure their employees against accidents that occur in the workplace or while travelling to or from the workplace. The insurance is written by a private company. The usual premiums are approximately 1 % of gross pay for office workers and 3.3% for labourers. Higher rates apply in certain industries in which risks are greater. The premium rate for construction workers, for example, varies between 7% and 8%.

Workers of non-insured or not timely insured employers are by default covered by the national Fedris administration. The employer will be charged a contribution fine for not insuring his personnel for the period of non-insurance.

Figure 6 - Social Security Contributions by income and family type



Note: Figures for 40-year old couple with 2 children (ages 4, 6). For two-earner couples, spouse earns average wage.

8. Taxes

Spouses are taxed separately in Belgium. As from 2004, the principle of separate taxation applies to all categories of income. A non-earning spouse is taxed separately on a notional share of income that can be transferred to him or her (see “marital quotient”, below). Married couples nonetheless file joint income tax returns. Cohabitants who have a civil contract are treated in the same way as spouses.

Starting from the gross amount of income, the net taxable income and the income tax are computed follows:

- Deduction of the employee’s social security contributions
- Deduction of professional expenses
- Application of the marital quotient (splitting system)
- Tax schedule
- Zero rate band
- Tax credit for replacement income
- Split of PIT between federal and regional PIT
- In work tax credit
- Local taxes.

8.1. *Personal income tax*

Variable name: `[IT_p; IT_s]`

8.1.1. *Tax allowances (Abattements fiscaux)*

Deduction of employee’s social security contributions

For more information, see section 7 of this chapter. The social security contributions described in section 7.1, net of the reduction described in section 7.3, are deductible from the gross income while the special social security contribution described in section 7.2 is not deductible.

Deduction of professional expenses – wages

Employees are entitled to a standard deduction for work-related expenses. The deduction amounts to 30% of gross income (net of deductible social security contributions) and may not exceed EUR 4 890 per spouse.

Actual expenses may be taken into account if they are higher. This holds for any type of income, including replacement income.

The wage income net of professional expenses is the starting point for the calculation of the marital quotient.

Application of the Marital quotient (Application du quotient conjugal)

In principle, spouses are taxed individually on their own income. However, a splitting system (marital quotient) applies when a spouse has little or no employment income. The marital quotient is granted at the level of professional income net of expenses.

A notional amount of income can be transferred between spouses if one of them earns no more than 30% of the couple's combined earned income. In this case, the amount transferred is limited to 30% of aggregate net earned income, less the individual income of the spouse to whom the notional income is transferred. This allowance is limited to EUR 11 110.

The conjugal quotient therefore works as follows: assuming that Y_a and Y_b are the two spouses' net professional incomes net of dependants with $Y_a > Y_b$, the conjugal quotient applies if $Y_b < 0.3 * (Y_a + Y_b)$ and the amount transferred equals

$$\min(0.3 * (Y_a + Y_b), 11\,110) - Y_b$$

8.1.2. Tax schedule (Barème d'imposition)

As indicated above, spouses are taxed separately, each on the basis of their own income or on the notional income that results from the application of the splitting system.

Taxable income (EUR)	Marginal rate (%)
0—13 440	25
13 440—23 770	40
23 770—41 060	45
41 060—and above	50

8.1.3. Zero-rate band (Quotité exonérée)

The zero-rate band varies according to the family situation. The basic zero-rate band amounts to EUR 8 990 per spouse. Should the income of one of the spouses be less than, EUR 8 990, the excess of the basic amount of the zero rate band is attribute to the other spouse.

Additional amounts for dependent children in EUR (a disabled child counts as two children):

- 1 child: 1 630
- 2 children : 4 210
- 3 children : 9 430
- 4 children : 15 250
- Per additional child : 5 820

These additional amounts are at first imputed on the taxable income of the spouse having the most income, with any remaining amount being imputed on the income of the other spouse.

Additional amounts for dependent children in excess of available income give rise to a refundable tax credit. This refundable tax credit is computed at the marginal rate of the spouse with the highest income, and is capped at EUR 470 per dependent child.

Additional amounts are also granted for certain household members (in EUR):

- Other dependants: 1 630
- Disable spouse: 1 630
- Other disable dependants: 1 630
- Singles with dependent child(ren): 1 630

These additional amounts are at first imputed on the taxable income of the spouse having the most income, with any remaining amount being imputed on the income of the other spouse.

For the computation of the corresponding tax credit, the following tax schedule applies.

Zero-rate band	Marginal rate (%)
0—9 450	25
9 450—13 440	30
13 440—22 400	40
22 400—41 060	45
41 060—and above	50

The zero rate band applies “bottom up”; in other words, the lowest brackets are depleted first.

Example:

Married couple with 2 children:

- The zero-rate band amounts to: $8\,990 + 4\,210 = \text{EUR } 13\,200$
- The corresponding tax credit amounts to: $(9\,450 * 0.25) + (3\,750 * 0.30) = \text{EUR } 3\,487.5$
- Assuming that the net taxable income of the spouse is EUR 20 000.
- The corresponding tax is: $(13\,440 * 0.25) + (6\,560 * 0.40) - 3\,487.5 = \text{EUR } 2\,496.5$

8.1.4. Tax credit for replacement income (*Réduction d'impôt sur les revenus de remplacement*)

Pensions, early retirement pensions, sickness insurance benefits, unemployment benefits and other taxable social security benefits are eligible for a tax credit.

The tax credit is granted per spouse. Its calculation relies on a basic amount, which is indexed annually (A). This amount is limited as follows:

- First, according to the composition of income, and more precisely to the ratio of the income that gives right to the credit to the total net income: this is the limitation that we will call "horizontal" (B).

- Then according to the level of the global net taxable income: this is the limitation that we will call "vertical" (C).
- Finally, according to the tax that relates proportionally to the relevant income (D).

In some cases, an additional reduction is then granted to reduce the tax to zero (E).

A. The basic amounts

Types of income	Basic amount (EUR)
Pensions and early retirement	1 831.26
Unemployment benefits	1 831.26
Unemployment benefits for old workers	1 831.26
Statutory health insurance benefits	2 439.19
Other replacement incomes	1 831.26

B. The "horizontal" limitation

Each of these credits is limited by multiplying it by a fraction that corresponds to the ratio between the income for which the credit is granted to the total net income. For example, for a single individual who has received an unemployment benefit of 2 500 EUR and salary income, net of expenses, of 10 000 EUR, the tax credit will be limited to one fifth of the basic amount.

When the splitting system applies, the income eligible for the tax credit is the income before the application of the marital quotient.

C. The "vertical" limitation

The tax credit is further limited according to the net taxable income. This holds per spouse. Two distinctive rules apply; the general rule, and the more restrictive rule that applies to unemployment benefits.

The general rule

This general rule therefore applies to all income categories with the exception of unemployment benefits.

The tax credit as it remains after the horizontal limitation, is maintained in full up to EUR 23 750 of the RIG. but then it gradually decreases so that only one third of its amount remains when the net taxable income reaches EUR 47 500.

The credit (R') is thus obtained as follows, based on the tax credit remaining after application of the horizontal limitation (R)

Net taxable income	Computation of the tax credit
Less than 23 750 €	$R' = R$
Between 23 750 € and 47 500 €	$R': [R \cdot 1/3] + [R \cdot 2/3 \cdot (47\,500 - R.I.G.) / 23\,750]$
Above 47 500 €	$R' = R \cdot 1/3$

The special rule for "ordinary" unemployment benefits

The tax credit, as it remains after the horizontal limitation, is maintained in full up to EUR 23 750 of the GIR, but then gradually decreases and is no longer granted when the household's net taxable income reaches EUR 29 650.

The credit (R') is thus obtained as follows, based on the tax credit remaining after application of the horizontal limitation (R)

Net taxable income	Computation of the tax credit
Less than 23 750 €	$R' = R$
Between 23 750 and 29 660 €	$R': R \cdot (29\,650 - R.I.G.) / 5\,910$
Above 29 660 €	$R' = 0$

The special rule for pensions and early retirement (not implemented in TaxBEN)

The additional tax credit for pension = $376.08 \cdot \frac{Pl}{R+Pl} \cdot \frac{24\,660-Pl}{24\,660-16\,820}$

Where Pl = legal pension

R = other income

D. Limitation to the proportional income tax

The remaining tax credit may not exceed the income tax that relates proportionally to the relevant income. Going back to the example of the single individual having EUR 2 500 of unemployment benefit and EUR 10 000 of net taxable wage income, this means that the tax credit may not exceed one fifth of the PIT liability computed before the application of the tax credit.

E. The cases where the tax is reduced to zero

After granting tax credits for replacement income, the remaining tax is reduced to zero when the taxable income consists exclusively of replacement income not exceeding:

- For benefits paid to the elderly unemployed: EUR 18 018.82

- for unemployment benefits, pensions, early retirement benefits and other replacement income: EUR 15 966.57
- for sickness and disability benefits : EUR 17 740.63

This rule applies on a household basis.

8.2. Additional taxes (*Taxes additionnelles*)

8.2.1. Regional and federal personal income tax

With the implementation of the sixth state reform, the Flemish Region, the Walloon Region and the Brussels-Capital Region have been delegated several important competences with regard to the individual income tax. As a result of this reform, as from 1 July 2014, the regional competences are:

- the possibility to levy surcharges on the federal PIT (the supplementary regional tax on the personal income tax). The surcharge may be proportional or vary with income but there are limits to ensure that the tax remains progressive);
- to grant (on the result of the surcharges) tax discounts;
- to grant tax reductions, tax increases and tax credits;
- to regulate exclusively some tax reductions.

Under the new tax model, the assumed federal income tax amount must first be calculated according to the rules set out above.

The remaining PIT liability is then split between the central government and the Brussels-Capital Region according to a ratio of $(1/(1-0.24957)) \cdot (0.995 - (1-0.24957))$

Subsequently, the Regions are allowed to levy a proportional surcharge on this reduced federal income tax. This surcharge may, within certain limits and given the matters for which the Regions are competent, vary per tax bracket. The actual rate is set at 32.591% (Brussels-Capital rate).

8.2.2. In-work tax credit

A refundable tax credit is granted to low wage earners, including company managers subject to the employees' social security system. The refundable tax credit is a fixed percentage of the "employment bonus (the reduction of employee social security contributions for low wage earners, see section 7.3)

The refundable tax credit amounts to 33.14% as of 1st January 2020 of the "employment bonus" which is actually granted on remunerations earned during the taxable period. It cannot exceed 830 EUR per taxable period.

8.2.3. Local taxes

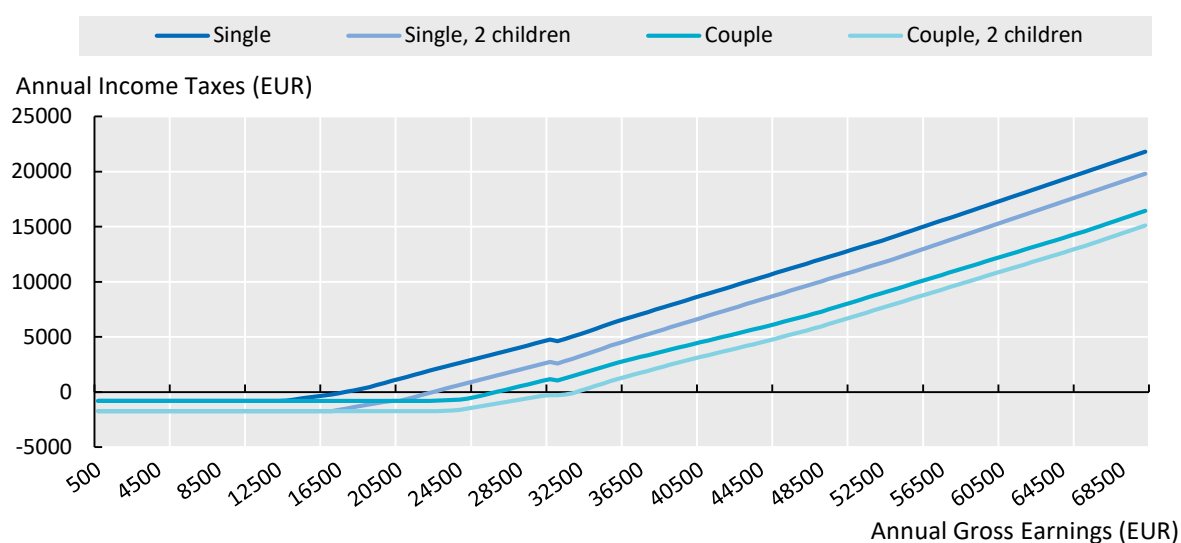
The starting point for the calculation of the municipal (and agglomeration) surcharges is the individual income tax ("i.e. the sum of federal PIT and regional PIT), before taking into, federal and regional refundable tax credits (among others for children and for low-income workers), prepayments and withholding taxes.

The rate of this local surtax is set by each municipality, and there is no upper limit. The additional surcharge of 1% levied in the Brussels-Capital Region, in addition to the municipal surcharge, is abolished as from income year 2016.

The calculation of the regional and local surtax for the “taxing wages” model assumes that the worker lives in the Region of Brussels-Capital. The weighted average local surtax of the 19 municipalities which form the Brussels-Capital Region is 6.6%.

The tax thus calculated is increased by the municipal taxes, and average rate of 6.6%.

Figure 7– Annual income taxes by annual gross income



Note: All adults are 40 years old. In case of couples, spouse does not work. Children, if present, are 4 and 6.

9. Selected output from the OECD tax-benefit model (TaxBEN)

This section shows selected output of the TaxBEN model for Belgium in 2020 (see figure below). TaxBEN by default produces the following output: 1) net household incomes (**black line**) and 2) related income components (**coloured stacked areas**) for selected family and individual circumstances (users are free to select many of these circumstances). The model and the related web calculator is accessible from the [project website](#). The figure below shows output for a two-adult family with two children (adults are both 40 years old whereas children are 4 and 6 years old respectively) and four different scenarios:

- By percentage of the average wage (**Panel A**);
- By unemployment duration (in months) for a jobseeker claiming unemployment benefits (**Panel B**);
- By previous gross earnings levels for a jobseeker claiming unemployment benefits (**Panel C**);

- By previous employment record (in months), for a jobseeker claiming unemployment benefits (**Panel D**).

The stacked areas show the following household income components: **GROSS** = gross earnings; **UB** = unemployment benefits; **SA** = social assistance / guaranteed minimum income benefits; **HB** = housing benefits; **FB** = family benefits; **IW** = in-work benefits; **SSC** = social security contributions; **IT** = income tax. Note that these components may be the result of the aggregation of more than one benefit/tax into a composite category. Please refer to the sections above for the benefits/taxes included in each category.

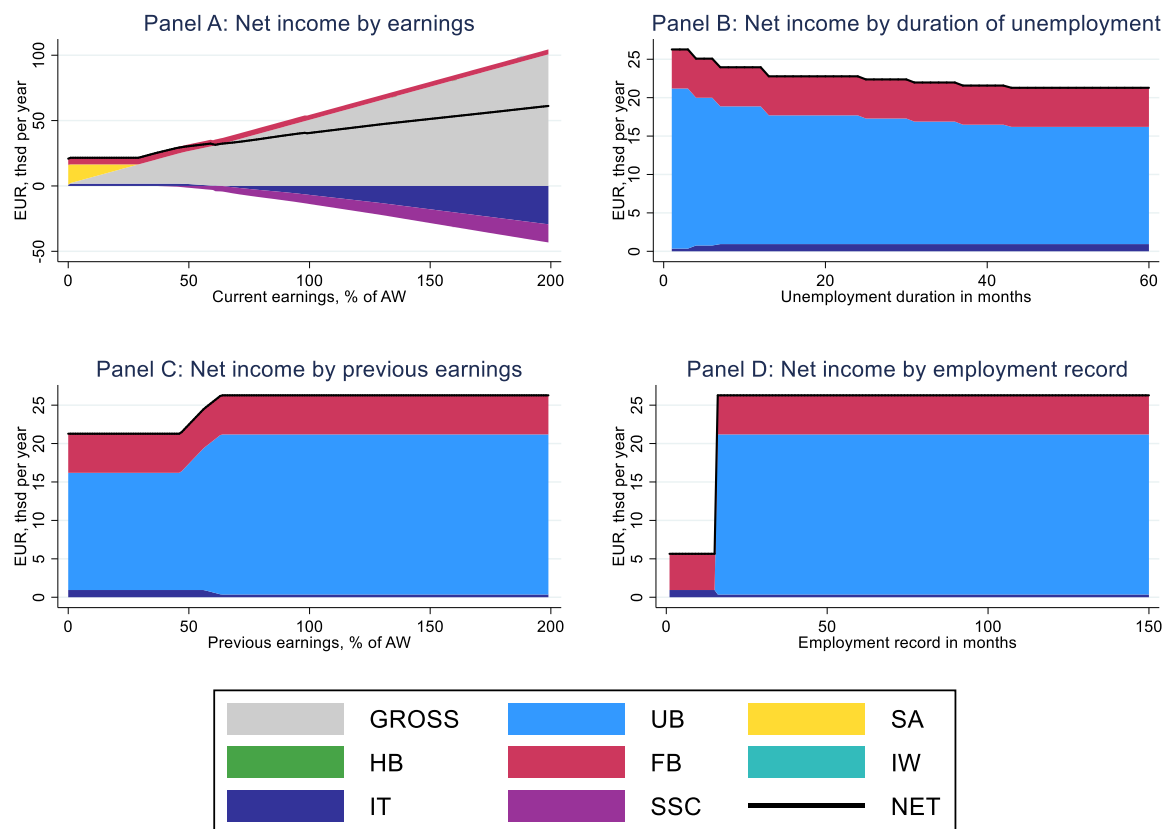
Social assistance and housing benefit supplements are assumed to be available in all the four scenarios provided that the necessary income and eligibility requirements are met. Where receipt of social assistance or other benefits is subject to activity tests (such as active job-search or being available for work), these requirements are assumed to be met.

Panel A assumes that one adult family member (the so-called ‘second adult’ using the TaxBEN terminology) is out of work and not eligible for unemployment benefits (e.g. because they have expired) whereas the other adult member (the so-called ‘first adult’) is employed full-time throughout the entire year at different earnings levels ranging between 0 and 200% of the average wage (AW). When earnings of the first adult are precisely 0% of the AW this person is assumed to be out of work without receiving unemployment benefits (again, e.g. because they have expired) but claiming social assistance or guaranteed minimum income benefits, as applicable.

Panels B to D assume that the second adult is out of work and not eligible to unemployment benefits whereas the first adult is also out of work and claiming unemployment benefits. In Panel B and C the first adult is assumed to have a ‘long’ employment record of 264 consecutive months before the job loss. The x-axis in Panel B measures the time of benefit receipt, starting from the first month. The x-axis in Panel C shows the amount of previous gross earnings (before any social contribution payments). Results in Panels C and D refer to the 2nd month of unemployment benefit receipt. In Panel B and D, previous earnings are assumed to be equal to the average wage.

Figure 8. Selected output from the OECD tax-benefit model

Couple with two children



Source: Calculations based on the OECD tax-benefit model.

Annex I: Other benefits and direct taxes

This section provides a brief description of other cash benefits and taxes on employment incomes in Belgium that are relevant for some members of the population below the statutory retirement age, but which are not included in the OECD tax-benefit model.

Complément de mobilité

Le complément de mobilité, d'un montant de EUR 743.68 par an, est versé aux chômeurs de longue durée qui acceptent un emploi qui n'est pas convenable en raison de la durée des déplacements. Ce complément, qui est payé en plus des allocations de chômage, est cumulable avec le complément de garde d'enfant, mais n'est octroyé qu'une seule fois.

L'avantage « Tremplin-indépendants »

L'avantage "Tremplin-indépendants" est une mesure qui permet de conserver, durant l'exercice d'une activité accessoire en qualité d'indépendant, son droit aux allocations de chômage pendant douze mois.

Le chômeur qui se lance comme indépendant peut cumuler les revenus de l'activité exercée dans le cadre de l'avantage « Tremplin-indépendants » avec les allocations, mais dans une mesure limitée. Le montant journalier de l'allocation de chômage sera diminué de la partie du montant du revenu journalier de l'activité accessoire qui dépasse EUR 13,98 (à l'indice en vigueur depuis 01.06.2017). Le revenu journalier est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable (= brut - charges) par 312 (ou, en cas d'année incomplète, par un nombre proportionnel de jours).

Exemple : Si le chômeur peut prétendre à une allocation de chômage journalière de EUR 38 et que le montant annuel net imposable de ses revenus comme indépendant est de EUR 9000, le montant de l'allocation journalière de chômage sera limité à EUR 23,14. L'ONEM devra récupérer EUR 14,86 pour chaque allocation que le chômeur a perçu au cours de cette année civile.

Explications : $38 - [(9.000/312) - 13,98] = 38 - 14,86 = \text{EUR } 23,14$

Allocations familiales garanties (AFG)

Depuis la 6^{ième} réforme de l'état, les allocations familiales (y compris les allocations familiales garanties) relèvent de la compétence des autorités fédérées. Depuis, les entités fédérées disposent de l'entière compétence de définir les conditions d'octroi et la forme et les montants des allocations (AF et AFG). Les allocations applicables sont définies en fonction du domicile de l'enfant attributaire, afin d'exclure que des allocations soient attribuées pour le même enfant à charge de différentes entités (p.ex. si la personne ouvrant le droit travaillerait dans une autre entité fédérée). Les allocations familiales (ou la couverture pour) ne dépend donc plus de l'activité professionnelle du parent (salarié, indépendant, fonctionnaire ou assimilé).

Ceci a entraîné que le droit aux AFG a fondamentalement changé en pratique, même s'ils restent en vigueur jusqu'à l'entrée en application des systèmes régionaux d'allocations familiales. Toutefois, la référence au droit résiduel de l'ancien système fédéral d'allocations familiales a disparu ou est fortement limité. Jusqu'à l'entrée en vigueur des systèmes réformés régionaux d'allocations familiales, les AFG sont encore attribuables essentiellement à des ressortissants belges ou étrangers, résidant en Belgique pour leurs enfants résidant en Belgique qui ne sont pas éligibles d'allocations familiales en vertu d'un système d'allocations familiales belge, international ou étranger et bénéficiaires d'un revenu d'intégration, la garantie de ressources aux personnes âgées ou ayant des faibles revenus. En pratique, il s'agira essentiellement de personnes ayant le statut de réfugié ou de personne apatride reconnu.

Les modifications apportées par les différentes autorités compétentes ont également entraîné que la distinction entre AFG et Allocations familiales 'ordinaires' a fortement changé à partir de l'entrée en vigueur de leur nouveaux systèmes d'allocations familiales respectifs. Dans le cas d'enfants non-éligibles pour allocations familiales régionales, dorénavant un supplément peut être octroyé à l'aide sociale dont bénéficient les parents, selon les modalités des allocations familiales de la région du pays en vigueur dans la localité dont les parents dépendent pour cette aide sociale.

Région Wallonne et Région de Bruxelles-capitale:

Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois) - montant applicable depuis le 1/09/2018 jusqu'au 31/12/2019 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime (supplément social inclus)

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-18 ans
1er enfant	144,57	177,85	195,43
2ème enfant	207,50	240,78	258,36
3ème enfant et suivants			
- famille monoparentale	289,05	322,33	339,91
- autres familles	269,98	303,26	320,84

Un supplément d'âge annuel est attribué aux enfants bénéficiaires de l'AFG:

- enfant de 0 à 5 ans inclus: EUR 29,29
- enfant de 6 à 11 ans inclus: EUR 62,17
- enfant de 12 à 17 ans inclus: EUR 87,04
- enfant de 18 à 24 ans inclus: EUR 117,17

Les enfants placés bénéficient d'une allocation supplémentaire de 64,28 EUR par mois.

Communauté flamande et Communauté germanophone⁸ :

Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois) - montant applicable depuis le 1/09/2018 jusqu'au 31/12/2018 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime (supplément social inclus)

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-18 ans
1er enfant	141,74	174,37	191,60
2ème enfant	203,44	236,07	253,30
3ème enfant et suivants			
- famille monoparentale	283,39	316,02	333,25
- autres familles	264,69	297,32	314,55

Un supplément d'âge annuel est attribué aux enfants bénéficiaires de l'AFG:

- enfant de 0 à 5 ans inclus: EUR 28,16
- enfant de 6 à 11 ans inclus: EUR 59,76
- enfant de 12 à 17 ans inclus: EUR 83,66

L'AFG est attribuée selon le niveau des ressources nettes imposables trimestrielles (revenu brut - cotisation de sécurité sociale - charges professionnelles).

Taux d'attribution de l'AFG selon le niveau de ressources - Montants de référence annuels applicables à partir du 1/07/2016

Ressources nettes imposables (EUR par trimestre)	Montant (% d'AFG)
0 – 4 311,30	100
4 311,31 et plus	0

Les ressources nettes imposables sont majorées de 20% pour chaque enfant supplémentaire à partir du second enfant. Le régime a été réformé en 2002, dans le sens où la diminution graduelle de l'allocation attribuée en fonction du revenu, a été abolie. Dorénavant, selon le cas, si la condition de ressources est respectée ou pas, l'allocation est attribuée en sa totalité ou n'est pas attribuée.

L'AFG est versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans qui ne sont pas (ne plus) protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. L'AFG peut être prolongée jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant est toujours à charge du bénéficiaire et en études.

⁸ Local measures from Communauté flamande are not modelled in TaxBEN

Gross childcare fees - Communauté flamande:

En communauté flamande, le prix dépendra du nombre d'heures de garde par jour et sera fixé comme un pourcentage du tarif normal journalier et varie en fonction du revenu du ménage, qui sont calculés d'une manière similaire à la Communauté française.

Le tarif plein est appliqué pour un séjour de 5 à 10H59 par jour et varie selon le niveau des revenus entre 5,24 et 29,09 EUR par jour (5,32 et 29,51 € en 2020),

Pour un séjour de moins de 5 H par jour, les prix sera de 60% du tarif plein (avec un minimum de EUR 1,65 (1,67 € en 2020)).

Pour un séjour de 5 à 10,59 H, ou la nuit (entre 20 et 06H) le prix appliqué sera de 160%

Le nombre d'heures correspond au nombre cumulé d'heures de garde pendant une période de 24H. Ainsi on additionnera p.ex. les heures de garde avant et après école : p.ex. 1H le matin et 2H l'après-midi seront additionnés à 3H. Il n'y aura pas de tarification séparée pour la garde du matin et celle de l'après-midi.

Des réductions de 25% sur le tarif plein (la charge minimale reste 5,32 EUR sont attribuées pour les enfants de personnes invalides, de chômeurs de plus de 6 mois, de travailleurs subissant une perte de revenus de au moins 50% pendant au moins 6 mois, et aux bénéficiaires de l'assurance faillite pour indépendants pendant au moins 6 mois.

Les mamans mineures paient EUR 1,67 par jour, les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources paient EUR 5,32 par jour ou EUR 3,19 s'ils suivent un trajet de formation.

Calcul et échelles en 2019

Revenu imposable commun (avant déduction éventuelle de paiements de pensions alimentaires)	Tarif		
	De	à	Réduction
Moins que 17.202,51 €	-	16.002,50	25%
	16.002,51	16.052,50	24%
	16.052,51	16.102,50	23%
	16.002,51	16.152,50	22%
	16.152,51	16.202,50	21%
	16.202,51	16.252,50	20%
	16.252,51	16.302,50	19%
	16.302,51	16.352,50	18%
	16.352,51	16.402,50	17%
	16.402,51	16.452,50	16%
	16.452,51	16.502,50	15%
	16.502,51	16.552,50	14%
	16.552,50	16.602,50	13%

	16.602,51	16.652,50	12%
	16.652,51	16.702,50	11%
	16.702,51	16.752,50	10%
	16.752,51	16.802,50	9%
	16.802,51	16.852,50	8%
	16.852,51	16.902,50	7%
	16.902,51	16.952,50	6%
	16.952,51	17.002,50	5%
	17.002,51	17.052,50	4%
	17.052,51	17.102,50	3%
	17.102,51	17.152,50	2%
	17.152,51	17.202,50	1%
	17.202,51	Et plus	0%
De 17.202,52 à 43.857,62 €		Revenu x 0,000385 Le tarif maximal est de 166,66 euro	
De 43.857,63 à 62.752,01 €		Revenu x 0,000380 Le tarif maximal est de 22,01 euro	
Plus que 62.752,01 €	De	à	Tarif
	62.752,01	66.452,00	22,61
	66.452,01	70.152,00	23,21
	70.152,01	73.852,00	23,81
	73.852,01	77.552,00	24,41
	77.552,01	81.252,00	25,01
	81.252,01	84.952,00	25,61
	84.952,01	88.652,00	26,21
	88.652,01	92.352,00	26,81
	92.352,01	96.052,00	27,41
	96.052,01	99.752,00	28,01
	99.752,01	103.452,00	28,61
	103.452,01	et plus	29,09

- Réduction pour ménages avec au moins 2 enfants à charge et pour multiplets: 3,29 euro.
- Tarif minimal par jour et par enfant: 5,24 euro. Certains tarifs réduits individuellement: 1,65 euro ou 3,14 euro.
- Revenu mensuel = revenu annuel/11,55.

Calcul et échelles en 2020

Revenu imposable commun (avant déduction éventuelle de paiements de pensions alimentaires)	Tarif		
Moins que 17.257,93 €	De	à	Réduction
	-	16.057,92	25%
	16.057,93	16.107,92	24%
	Par tranche de 50 €, la réduction est réduite de 1%		
	17.257,93	Et plus	0%
De 17.257,94 à 44.493,56 €	Revenu x 0,000385 Le tarif maximal est de 16,90 euro		
De 44.493,57 à 63.661,90 €	Revenu x 0,000380 Le tarif maximal est de 22,33 euro		
Plus que 63.661,91 €	De	à	Tarif
	63 661,91	67 361,90	22,93
	67 361,91	71 061,90	23,53
	71 061,91	74 761,90	24,13
	74 761,91	78 461,90	24,73
	78 461,91	82 161,90	25,33
	82 161,91	85 861,90	25,93
	85 861,91	89 561,90	26,53
	89 561,91	93 261,90	27,13
	93 261,91	96 961,90	27,73
	96 961,91	100 661,90	28,33
	100 661,91	104 361,90	28,93
	104 361,91	Et plus	29,51

- Réduction pour ménages avec au moins 2 enfants à charge et pour multiplets: 3,34 euro.
- Tarif minimal par jour et par enfant: 5,32 euro. Certains tarifs réduits individuellement: 1,67 euro ou 3,19 euro.
- Revenu mensuel = revenu annuel/11,59.

Gross childcare fees - Communauté germanophone :

Le prix de l'accueil des enfants dépend comme en Communauté francophone du revenu net des parents (mensualisé) et tient compte de l'ensemble des revenus (salaires, pensions, revenus de remplacement, etc.), mais les allocations familiales ne sont pas pris en compte.

Il est calculé comme suit:

Pour un accueil jusqu'à trois heures par jour : 40% du prix d'accueil

Pour une demie journée (jusque cinq heures): 60% du prix d'accueil

Pour une journée entière (plus que cinq heures): 100% du prix d'accueil

Pour un accueil de longue durée, à partir de la onzième heure: 100% du prix d'accueil plus un supplément de 3,50 EUR par heure entamée.

Les parents avec un revenu de ménage inférieur à 1.500 EUR net sont exonérés du supplément pour les heures supplémentaires d'accueil.

Réductions:

En cas d'accueil simultané de deux enfants (jusque 3 ans), les parents paieront 70% par enfant, indépendamment du milieu d'accueil (crèche ou mère d'accueil reconnue).

Si au moins deux enfants sont accueillis simultanément dont un enfant a au moins trois ans, le prix sera de 100% pour les enfants de moins de trois ans et 70% par enfant de 3 ans et plus.

Les familles avec au moins trois enfants fiscalement à charge, le prix sera de 70% par enfant.

Pour les enfants bénéficiant d'un supplément aux allocations familiales pour enfants avec limitations, le prix sera de 70% par enfant.

Les prix peuvent être consultés à :

https://www.ostbelgienfamilie.be/PortalData/50/Resources/downloads/KTM_Kostenbeteiligung_und_Reservierungsgebuehr_Kinderkrippen_und_TMD.pdf

Annex II: Programs not currently implemented

This section provides a brief description of other social protection systems in Belgium, but which are not currently included in the OECD tax-benefit model.

1.1. *Sickness Benefit*

1.1.1. *Entitlement and eligibility conditions*

-

1.1.2. *Benefit amounts*

The compensation insurance starts covering when the period of guaranteed salary paid by the employer is over. This means after two weeks of disability for “blue-collar” workers and one month for “white-collar” workers. Workers are compensated 60% of lost earnings (gross salary on last day of second calendar quarter preceding the materialisation of the risk).

From January 1, 2020, the maximum daily salary taken into account for the compensation is EUR 144.0957 (146.9772 as of 1/3)

The family situation plays no role during the first six months. From 7th month onwards, it determines a minimum compensation:

- Regular worker :
 - With dependants - EUR 60.86 (62.08 as of March 1st, 2020)
 - Single - EUR 48.71 (49.68 as of March 1st, 2020)
 - Cohabitants - EUR 41.76 (42.60 as of March 1st, 2020)
- Non-regular worker :
 - With dependants - EUR 48.26 (49.84 as of March 1st, 2020)
 - Without dependants - EUR 35.72 (36.88 as of March 1st, 2020)
- Self-employed: flat-rate amounts
 - Without dependants - EUR 60.86 (62.08 as of March 1st, 2020)
 - Single - EUR 48.71 (49.68 as of March 1st, 2020)
 - Cohabitants - EUR 37.35 (38.10 as of March 1st, 2020)

During this second phase the maximum daily levels of compensation determined according to the date of occurrence of the incapacity to work EUR 85,52 from January 1, 2018 onwards. (86.46 as of March 1st, 2020)

1.1.3. *Benefit duration*

Benefits are paid for a maximum duration of one year.

1.1.4. *Tax treatment*

Benefits are subject to taxation.

1.1.5. *Interactions with other components of the tax-benefit system*

In principle, it is not possible to combine sickness benefits with other social benefits. However, is it possible to receive sickness benefits in combination with a survivors' pension, or with compensation related with an accident-related or occupational disease pension, subject to an assessment by a medical officer.

1.2. *Mandatory employer sick pay*

1.2.1. *Entitlement and eligibility conditions*

-

1.2.2. *Benefit amounts*

Benefit amounts differ by category of worker. For “blue-collar” workers calculated on 108% of gross wage:

- during the first 7 days of incapacity for work: full earnings;
- from 8th to 14th day of incapacity: 85.88% of earnings;
- from 15th to 30th day of incapacity: 25.88% for that part of the remuneration which does not exceed the ceiling established for the sickness-invalidity insurance and 85.88% for the remuneration above such ceiling.

For “white-collar” workers: 100% of earnings during a period of one month.

1.2.3. *Benefit duration*

Employers provide sick leave benefits for a period of up to one month. There is no waiting period before receiving benefits.

1.2.4. *Tax treatment*

Benefits are subject to taxation.

1.2.5. *Interactions with other components of the tax-benefit system*

-

1.3. Temporary unemployment scheme (*Tijdelijke werkloosheid*)⁹

1.3.1. Entitlement and eligibility conditions

COVID-19 measures (Not currently implemented in TaxBEN model)

Covid-19 has been recognised as a “force majeure” in the context of the system.

1.3.2. Benefit amounts

Benefit recipients receive 65% of their average wage, capped at EUR 2,754.75 per month, regardless of their family situation. The minimum daily benefit amount is EUR 55.59, and the maximum daily amount is EUR 74.17.

COVID-19 measures (Not currently implemented in TaxBEN model)

Due to the Covid-19 pandemic, the wage replacement rate is increased from 65% to 70% between February 1, 2020 and August 31, 2020. In addition, benefit recipients who cannot work due to the Covid-19 pandemic receive an additional EUR 5.63 per day. Workers who cannot work due to economic reasons are entitled to an additional EUR 2 per day.

1.3.3. Benefit duration

1.3.4. -Means test

-

1.3.5. Tax treatment

A 26.75% withholding tax is deducted from these benefits.

COVID-19 measures (Not currently implemented in TaxBEN model)

Due to the Covid-19 pandemic, for allowances from May 2020 to December 2020 inclusive, this deduction has been reduced to 15%.

1.3.6. Interactions with other components of the tax-benefit system

-

1.3.7. Combining benefit receipt and employment/starting a new job

⁹ https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2#h2_2